

1500611-58.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Isso porque, no dia 28 de maio de 2021, por volta das 22h35min, na Avenida Milton Viana, 1, próximo ao "Bar do Rubinho", nesta cidade e Comarca de Jarinu, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) unidades de maconha (tetrahydrocannabinol), com massa líquida de 41,5g, e 31 (trinta e um) eppendorfs de ...

1500611-58.2021.8.26.0545 - lauda /

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, -, Jardim da Saúde - CEP 13240-000, Fone:

(11)2838-7903, Jarinu-SP - E-mail: jarinu@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1500611-58.2021.8.26.0545 nº 2021/001278

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145952/2021 - DEL.POL.JARINU, 18204429 - DEL.POL.JARINU, 520/21/415 - DEL.POL.JARINU, 2145952 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL MESSIAS PEREIRA DE MIRANDA, Brasileiro, Solteiro, Professor, RG 28182345, pai SEBASTIÃO PIRES DE MIRANDA, mãe ELOISA MARTINS PEREIRA, Nascido/Nascida 16/11/1977, de cor Preto, natural de Montes Claros - MG. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Jundiaí - Avenida Augusta Zorzi Baradel, S/Nº, Tijuco Preto - CEP 13205-710, Jundiaí - SP, 11 45997116. Endereço: Rua Dezenove, 289, Vila Primavera, CEP 13240-000, Jarinu - SP

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

PREGÃO

Aos 25/10/2022, às 10:00h, na sala virtual de audiências da Vara Única da Comarca de Jarinu, por meio da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, nos termos dos Comunicados CG 284/20 e 317/20, sob a presidência da Juíza de Direito ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO, foi aberta a audiência. Feito o pregão, compareceram as pessoas abaixo nomeadas.

PRESENCAS

Promotora de Justiça: Giuliana Batista Pavanello da Fonseca

Acusado: Manoel Messias Pereira de Miranda

Defensora do acusado: Gabriel Mendes, OAB 367.426/SP

Testemunhas: Cleiton Roberto de Souza e Clóvis Calixto Ferreira

AUSÊNCIAS

Não houve ausência.

OITIVAS

Foram ouvidos nesta sequência: Cleiton Roberto de Souza e Clóvis Calixto Ferreira

INTERROGATÓRIO

Após as oitivas, procedeu-se ao interrogatório, observando-se o art. 185 do Código de Processo Penal.

PROVA ORAL GRAVADA EM ÁUDIO E VÍDEO

A prova oral produzida em audiência foi gravada em áudio e vídeo, diretamente no sistema SAJ, na forma do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, dos arts. 143 a 149-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e da Resolução 105/10 do Conselho Nacional de Justiça. Os depoimentos gravados poderão ser visualizados diretamente no sistema SAJ ou em cópia arquivada na secretaria desta unidade judiciária, dispensada a transcrição, nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal. A gravação serve como prova em processos judiciais e não é autorizada sua divulgação ou a transmissão de sua imagem por qualquer meio, exceto com a finalidade de fazer prova em processo judicial.

ALEGAÇÕES FINAIS

As partes apresentaram alegações finais orais, que foram gravadas em áudio e vídeo, diretamente no sistema SAJ, na forma do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, dos arts. 143 a 149-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e da Resolução 105/10 do Conselho Nacional de Justiça. As alegações finais poderão ser visualizadas diretamente no sistema SAJ ou em cópia arquivada na secretaria desta unidade judiciária, dispensada a transcrição, nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal. A gravação serve como prova em processos judiciais e não é autorizada sua divulgação ou a transmissão de sua imagem por qualquer meio, exceto com a finalidade de fazer prova em processo judicial.

SENTENÇA

A Juíza proferiu a seguinte sentença: Trata-se de Ação Penal Pública ajuizada em face de MANOEL MESSIAS PEREIRA DE MIRANDA, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas. Isso porque, no dia 28 de maio de 2021, por volta das 22h35min, na Avenida Milton Viana, 1, próximo ao "Bar do Rubinho", nesta cidade e Comarca de Jarinu, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) unidades de maconha (tetrahydrocannabinol), com massa líquida de 41,5g, e 31 (trinta e um) eppendorfs de "cocaína", com massa líquida de 18,73g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 70,00 (setenta reais) em notas diversas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 6, laudo de constatação de fls. 25/26 e laudo químico-toxicológico que será oportunamente juntado. A denúncia

foi recebida a fls. 90/91, em 19 de junho de 2021. Citado, o réu apresentou defesa prévia a fls. 143/145. Realizada a presente audiência de instrução e julgamento. Ministério Público e Defesa apresentaram alegações finais orais. É o relato. Fundamento e decido. A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/9, auto de exibição e apreensão de fls. 6, laudo de constatação de fls. 25/26 e laudo químico-toxicológico de fls. 109/111. A autoria também é certa. Ouvido em juízo, o guarda municipal Cleiton Roberto de Sousa disse que estava em patrulhamento para tender uma ocorrência de perturbação de sossego. Quando o acusado viu a viatura empreendeu em fuga. O seu parceiro deteve o indivíduo e entraram em luta corporal. Indagado, esclareceu que a droga estava junto com o acusado, que soltou no chão quando entrou em luta corporal. Tinha maconha e cocaína. Em harmonia com o seu colega de farda, Clovis Calixto relatou que quando perceberam que o acusado empreendeu fuga, o abordaram e ele entrou em luta corporal com o acusado. Este dispensou um saco com as drogas no chão. Recorda que tinha dinheiro em espécie. Por sua vez, interrogado, o acusado disse que na ocasião, estava com uma sacola, indo do bar do Robinho até a rua 32, quando foi abordado tentou correr. Ele foi mobilizado. Estava transportando a droga. Era usuário de crack e fez o transporte para outra pessoa. Observa-se que o relato dos policiais foram harmônicos e relataram a dinâmica dos fatos tal qual apresentada na peça acusatória. O réu também confessou os fatos, confirmando a versão ministerial. Sendo assim, certa a condenação, passo à dosimetria. Na primeira fase, em virtude da presença de maus antecedentes, aumento da pena base e fixo em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da calamidade pública e a atenuante da confissão. Sendo da mesma espécie, as compenso e mantenho a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, verifico a figura do tráfico privilegiado. Isso porque a quantidade da droga apreendida não indica que o acusado esteja intimamente envolvido com a criminalidade. Embora tenha maus antecedentes, é usuário de drogas, já passou por internações anteriores e ao que tudo indica vem lutando contra o seu vício. Sendo assim, diminuo a pena e fixo em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa. De acordo com o art. 33, fixo o regime inicial semiaberto. Converto a pena corporal em duas restritivas de direitos - limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade. Salienta-se que suas qualificações devem ser analisadas no momento de determinar o serviço a ser realizado. Ante o exposto, com fulcro no art. 387, do Código de Processo Penal condeno o réu pela prática do delito previsto no art. 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, à pena 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 200 dias multa, no mínimo legal. Converto em pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Diante da pena aplicada, concedo o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado: [a] comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF; [b] formem-se os autos de execução; e [c] proceda-se às demais determinações de praxe.

A r. Sentença foi registrada e publicada em audiência.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação. A Defesa e o acusado renunciaram ao direito de recurso.

RECEBIMENTO DO RECURSO

A Juíza proferiu o seguinte despacho: "Recebo o recurso interposto. O recorrente sai intimado para apresentar razões recursais em 8 dias.

Após a apresentação das razões recursais, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões em 8 dias.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Cumpram-se as determinações da sentença.

Este termo valerá como mandado, carta, termo, ofício, carta precatória e alvará, a autenticação eletrônica lhe confere originalidade para todos os efeitos legais.

Saem os presentes intimados."

NADA MAIS A CONSTAR, EU, Cristopher Robinson Ramos de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário, DIGITEI ESTE QUE, LIDO E ACHADO CONFORME, VAI ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/06.